

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4042/2530

นาย เจิเม ประหาร ภาพ
การรถไฟแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1306

พ.ร.บ.จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 มาตรา 3, มาตรา 6

พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 มาตรา 6 ห้ามไม่ให้
ยกกำหนดอายุความขึ้นต่อสู้สิทธิของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟเมื่อที่พิพาทเป็นที่ดิน
รถไฟตามความหมายในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น บิดาโจทก์และ
โจทก์จะครอบครองนานเท่าใด ก็หาได้กรรมสิทธิ์ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามทะเบียนการครอบครองเลข
ที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน
10 ตารางวา ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกจดเขตรถไฟ โดยรับโอนจากนายนิลบิดา
โจทก์ซึ่งบุกรุกเบิกทำประโยชน์มาแต่เดิม โจทก์แจ้งการครอบครองไว้ต่อมาปี พ.ศ.
2521 โจทก์ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนด จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 มอบให้
จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 มาระวางแนวเขตจำเลยที่ 3 ไม่รับรองแนวเขตให้
โจทก์อ้างว่าที่ดินที่โจทก์นำขึ้นเป็นของจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานจึงไม่อาจออกโฉนดให้
โจทก์ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาล

บังคับจำเลยทั้งสามถอนคำคัดค้าน ห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินที่โจทก์นำขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ได้มาตามประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดจัดที่ดินสร้างทางรถไฟสายใต้ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ร.ศ. 128 และประกาศกระทรวงโยธาธิการในการจัดซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟสายใต้ ลงวันที่ 1 สิงหาคม ร.ศ. 128 ซึ่งแนวเขตที่ดินนี้โจทก์ลงนามรับรองให้แล้ว โจทก์ได้รुक้าเข้ามาปลูกสร้างอาคารและใช้ประโยชน์ในที่ดินของจำเลยที่ 1 บริเวณเขตที่ดินรถไฟย่านสถานีทานพอ รวมเป็นเนื้อที่ 2,113 ตารางเมตร เป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 คิดค่าเสียหายตารางเมตรละ 5 บาทต่อปีเพียง 1 ปี เป็นเงิน 10,565 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์รื้อถอนอาคารออกไปและชดใช้ค่าเสียหาย

โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 ขยายหลักเขตรุก้าเข้ามาในเขตที่ดินโจทก์ และขอซื้อที่ดินจากบิดาโจทก์แต่บิดาโจทก์ไม่ขายให้ โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาทและชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์แจ้งการครอบครองตามแบบ ส.ค.1รวมเอาที่
พิพาทซึ่งอยู่ในสถานีรถไฟทานพอเอาไว้ด้วยแล้ววินิจฉัยว่า การที่บิดาโจทก์ซื้อที่
พิพาทเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งเป็นเขตสถานีรถไฟทานพอ อันเป็น 'ที่ดินรถไฟ' ตาม
ความหมายในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงพ.ศ.
2464 นั้น แม้บิดาโจทก์และโจทก์จะครอบครองมานานเท่าใดก็หาได้กรรมสิทธิ์ไม่
เพราะตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวห้ามไม่ให้ยกกำหนดอายุความขึ้น
ต่อสู้สิทธิของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟ

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ